



CHQAO 2025

**CURSO DE HABILITAÇÃO AO
QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS**

REVISÃO - CURSO DE QUESTÕES

CADERNO DE QUESTÕES

ESTATUTO

CADERNO I

ESTATUTO DOS

MILITARES

CHQAO – 2025

(1ª QUESTÃO - Ano: 2024 - PROVA: MARINHA - COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL - PRAÇAS DE 2ª CLASSE) De acordo com o art. 27 do Estatuto dos Militares, o patriotismo constitui uma manifestação:

- a) essencial do compromisso militar.
- b) essencial do dever militar.
- c) acessória do valor militar.
- d) acessória da ética militar.
- e) essencial do valor militar.

(2ª QUESTÃO - Ano: 2024 - PROVA: MARINHA - 2024 - COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL - PRAÇAS DE 2ª CLASSE) De acordo com o art. 28 do Estatuto dos Militares, acatar as autoridades civis constitui um dos preceitos:

- a) da ética militar.
- b) da hierarquia militar e da disciplina.
- c) do compromisso militar.
- d) do comando e da subordinação.
- e) da subordinação às autoridades civis.

(3ª QUESTÃO - Ano: 2024 - Prova: Marinha - 2024 - Comando do 1º Distrito Naval - Praças de 2ª Classe) Segundo o § 2º do art. 5º do Estatuto dos Militares, as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativas de:

- a) cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados.
- b) brasileiros natos.
- c) cidadãos brasileiros ou estrangeiros voluntários com ou sem cidadania brasileira.
- d) cidadãos portadores de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica.
- e) brasileiros ou estrangeiros, desde que cumpram os requisitos de competência técnico-profissional e moral exigidos para a carreira militar.

(4ª QUESTÃO - Ano: 2024 - Prova: Marinha - 2024 - Comando do 1º Distrito Naval - Praças de 2ª Classe) De acordo com o Estatuto dos Militares, assinale a opção correta no que se refere à hierarquia militar e à disciplina.

- a) Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da reserva têm precedência sobre os da ativa.
- b) A hierarquia militar é a organização da autoridade a fim de que todos possuam o mesmo poder dentro da estrutura das Forças Armadas.
- c) Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente.

- d) Almirante, Marechal e Marechal do Ar são graduações providas somente em tempo de guerra.
- e) Quanto menor o grau hierárquico, maior a autoridade e a responsabilidade.

(5ª QUESTÃO-Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de São Cristóvão - SE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Guarda Municipal) As forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro são compostas pelos seguintes órgãos

- a) polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- b) polícias civis e polícias militares.
- c) polícias militares, corpos de bombeiros militares e guarda municipal.
- d) polícias civis, polícias militares e polícias penais.
- e) polícia federal e polícia civil.

(6ª QUESTÃO - Ano: 2022 Banca: IBADE Órgão: IPREV Prova: IBADE - 2022 - IPREV - Analista Técnico Administrativo II) Sobre a transferência de ofício de militar para a reserva remunerada, ocorrerá sempre que o militar atingir:

- a) a idade-limite de 68 (sessenta e oito) anos, nos postos de Contra-almirante, General de Brigada e Brigadeiro.
- b) a idade-limite de 67 (sessenta e sete) anos, nos postos de Capitão de Fragata e Tenente-Coronel.
- c) a idade-limite de 64 (sessenta e quatro) anos, nos postos de Capitão de Corveta e Major.
- d) a idade-limite de 61 (sessenta e um) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos.
- e) a idade-limite de 55 (cinquenta e cinco) anos, nos postos de Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro.

(7ª QUESTÃO Ano: 2005 Banca: MPM Órgão: MPM Prova: MPM - 2005 - MPM - Promotor de Justiça Militar) Na agregação, o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço. Esta situação ocorre na hipótese de:

- a) O militar sem estabilidade ausentar-se sem autorização pelo prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar.
- b) O militar ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar.

c) O militar ser preso por transgressão disciplinar

d) O militar passar 3 (três) meses contínuos em licença para tratamento de saúde própria.

(8ª QUESTÃO – CHQAO 2024) De acordo com o Art. 80 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, a agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número. O Art. 82 da mesma lei, em seus incisos, traz os motivos pelos quais o militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo. Com base nos motivos citados nos incisos do Art. 82 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, analise as afirmativas abaixo e marque "V" para a(s) sentença(s) VERDADEIRA(s) e "F" para a(s) sentença(s) FALSA(s):

I - () Ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 1 (um) ano, em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível.

II - () Se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Militar.

III - () Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-eletivo, inclusive da administração indireta.

IV - () Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde própria.

Analisar as opções acima e assinalar a única alternativa CORRETA:

a) V- F-V-V

b) F-F-V-F

c) F-V-V-V

d) F-V-F-V

e) V-F-F-V

(9ª QUESTÃO – CHQAO 2024) De acordo com o Art. 27 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, são manifestações essenciais do valor militar, EXCETO:

a) o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida.

b) o aprimoramento técnico-profissional.

c) a fé na missão elevada das Forças Armadas.

d) o cumprimento de seus deveres de cidadão.

e) o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve.

(10ª Questão – CHQAO 2024) De acordo com o Art. 51 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares, o militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. De acordo com o § 1º do Art. 51 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, o direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:

Análise as afirmativas abaixo e assinale a única alternativa CORRETA

- a) Em 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso e em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, nas demais hipóteses.
- b) Em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso e em 15 (quinze) dias, nas demais hipóteses.
- c) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso e em 45 (quarenta e cinco) dias, nas demais hipóteses.
- d) Em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação por escrito, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso e em 45 (quarenta e cinco) dias úteis, nas demais hipóteses.
- e) Em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso e em 180 (cento e oitenta) dias corridos, nas demais hipóteses.

(11ª Questão – CHQAO 2024) A Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, estabelece que “licença” é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares.

De acordo com o § 1º do Art. 70 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, a interrupção da licença especial, da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro(a) poderá ocorrer:

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa INCORRETA:

- a) em caso de mobilização e estado de guerra.
- b) em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio.
- c) para cumprimento de pena desde que o crime cometido tenha sido de natureza dolosa.

- d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulamentação de cada Força.
- e) em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicição em inquérito militar, a Juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicição.

(12ª Questão – CHQAO 2024) De acordo com o Art. 94 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, a exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos:

- I - transferência para a reserva remunerada, reforma.**
- II - demissão, perda de posto e patente, licenciamento.**
- III - anulação de incorporação, desincorporação, a bem da disciplina.**
- IV - deserção, falecimento, extravio.**

Analise as afirmativas acima e, em seguida, marque a única alternativa CORRETA:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas II e IV estão incorretas.
- c) A alternativa III está incorreta.
- d) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

(13ª Questão – CHQAO 2024) As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. De acordo com o § 1º do Art. 146 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, são recompensas, EXCETO:

- a) os prêmios de Honra ao Mérito.
- b) as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra.
- c) os elogios, louvores e referências elogiosas.
- d) as dispensas de serviço.
- e) as promoções pelos critérios de bravura e post mortem.

(14ª Questão – CHQAO 2024) O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. De acordo com o Art. 120 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, ficará sujeito à

declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:

I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva e liberdade individual superior a 2 (dois) anos.

II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado.

III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de Disciplina e neste for considerado culpado.

IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.

Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente a alternativa III está correta.
- b) Todas as alternativas estão corretas.
- c) Somente as alternativas I e IV estão corretas
- d) Somente a alternativa III está incorreta.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

(15ª Questão – CHQAO 2024) A passagem do militar à situação de inatividade por reforma será efetuada de ofício. De acordo com o inciso I, do Art. 106 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, a reforma será aplicada ao militar que atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:

Analise as opções abaixo e assinale a alternativa CORRETA

- a) Para oficial-general, 76 (setenta e seis) anos; para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos; para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos; para praças, 68 (sessenta e oito) anos.
- b) Para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos; para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos; para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos; para praças, 67 (sessenta e sete) anos.
- c) Para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos; para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos; para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos; para praças, 68 (sessenta e oito) anos.
- d) Para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos; para oficial superior, 74 (setenta e quatro) anos; para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos; para praças, 68 (sessenta e oito) anos.

e) Para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos; para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos; para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 70 (setenta) anos; para praças, 68 (sessenta e oito) anos.

(16ª Questão – CHQAO 2024) De acordo com o Art. 31 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que NÃO apresenta um DEVER MILITAR:

- a) a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.
- b) a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
- c) o culto aos Símbolos Nacionais.
- d) o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
- e) o zelo pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum.

(17ª Questão – CHQAO 2024) De acordo com o inciso I do Art. 4º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares, são considerados reservas das Forças Armadas, individualmente:

Analise as opções abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- a) As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.
- b) Os militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa.
- c) A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípua das Forças Armadas, denominada atividade efeitos de mobilização e de emprego.
- d) As empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional.
- e) As Polícias Federal, Rodoviária Federal as Polícias Cíveis dos Estados.

(18ª Questão – CHQAO 2024 - MÚSICO) De acordo com o Art 13 da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, parágrafo único, a incorporação às Forças armadas de Deputados Federais e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de:

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Licença da Câmara respectiva
- b) Autorização da Diretoria do Serviço Militar
- c) Licença do Superior Tribunal Militar

d) Autorização do Ministro da Defesa

e) Proposta da Força Interessada ao Presidente da República

(19ª Questão – CHQAO 2024 - MÚSICO) De acordo com o Art 20 da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Cargo militar e definido como:

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) É o exercício das obrigações inerentes a Função militar.
- b) É um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.
- c) É um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.
- d) É a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, arma ou Serviço, nela permanecendo sem número.
- e) É a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas.

(20ª Questão – CHQAO 2024 - MÚSICO) Em 15 de outubro de 2023, o 1º Sgt Pedro da Silva, Militar, Brasileiro, servindo no 185º Regimento de Infantaria, contraiu matrimônio a Sra. WILLA BAUER, nascida na cidade de Hanôver - ALEMANHA. De acordo com o § 4º do Art 144. da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, o militar que contrair matrimônio ou constituir união estável com pessoa estrangeira DEVERÁ:

- a) Comunicar o fato ao Comandante da Organização Militar a que pertence, para fins de registro no SiCaPEX.
- b) Comunicar o fato ao Comandante da Região Militar a que pertence.
- c) Comunicar o fato ao Comandante da Força a que pertence, para fins de registro.
- d) Comunicar o fato ao Comandante da Subunidade a que pertence, para fins de registro em folha de alterações.
- e) Comunicar o fato ao Chefe do Estácio-Maior do Comando Militar de Área a que pertence.

(21ª Questão – CHQAO 2024 - MÚSICO) De acordo com § 4º, do Art. 134, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando por motivo de força maior, oficialmente reconhecida, decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para contagem de tempo de serviço, caberá ao _____ arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular de acordo com os elementos disponíveis.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Comandante do Exército
- b) Conselho Permanente de Justiça
- c) Tribunal Especial
- d) Ministro de Estado da Defesa
- e) Ministros Militares

(22ª Questão – CHQAO 2024 - MÚSICO) Segundo o Art. 19 da. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, em relação a precedência entre as praças especiais e as demais praças, e INCORRETO afirmar que:

- a) Os Guardas-Marinha e os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores as demais praças.
- b) Os Aspirantes do Colégio Naval, os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, os alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia, os Alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos Suboficiais e aos Subtenentes.
- c) Os Cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa.
- d) Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, tem precedência sobre os Cabos, aos quais são equiparados.
- e) Os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do Colegio Naval tem precedência sobre os Terceiros Sargentos, aos quais são equiparados.

(23ª QUESTÃO - Ano: 2025 / CHQAO / INÉDITA) Acerca da exclusão a bem da disciplina e da deserção, previstos nos Art 125 e 128 do Estatuto dos Militares, analise as alternativas abaixo e marque a única alternativa incorreta:

- a) A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.
- b) A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização.
- c) A exclusão a bem da disciplina será aplicada *ex officio* ao Guarda-Marinha, ao Aspirante-a-Oficial ou às praças.
- d) O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal

Especial, em tempo de guerra, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles Tribunais

e) A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.

(24ª QUESTÃO - Ano: 2025 / CHQAO / INÉDITA) As recompensas, previstas no Art 146 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 — Estatuto dos Militares - constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. São consideradas recompensas, exceto:

- a) os prêmios de Honra ao Mérito.
- b) as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra.
- c) os elogios, louvores e referências elogiosas.
- d) as dispensas de serviço.
- e) as dispensas do expediente.

(25ª QUESTÃO - Ano: 2025 / CHQAO / INÉDITA) Com relação ao Estatuto dos Militares, a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, analise as alternativas abaixo e marque a única alternativa correta.

- a) É permitido o uso por organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação às Forças Armadas
- b) Aos Cabos que, na data da vigência da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que tenham adquirido estabilidade, será permitido permanecer no serviço ativo, em caráter excepcional, de acordo com o interesse da respectiva Força Singular, até completarem 50 (cinquenta) anos de idade, ressalvadas outras disposições legais.
- c) A transferência para a reserva remunerada ou a reforma isentam o militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.
- d) O militar na ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir da conclusão da sindicância do óbito ocorrido.
- e) Reversão é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número.